

처 분 요 구 서

[부 서 명] ◆◆처

[제 목] ○○시설물 유지관리 물품구매 단가계약 관리방안 마련 필요

[행정상조치] 통보

[내 용]

1. 업무개요

◆◆처에서는 ○○시설물을 유지관리하면서 소요 물품에 대해서는 ★★직 ○○○장이 분야별(건축, 전기 등) 담당자 협의 등을 통해 필요한 품목 및 수량을 취합·확정하여 ○○관리담당자에게 신청하고, ○○관리담당자가 금액 등 적정성을 검토하여 매년 ‘○○시설물 유지관리 물품구매 단가계약’을 체결하는 방법으로 구매·사용하고 있으며, 유지관리 과정에서 현장 여건 등에 따라 수량 변경 및 신규 품목 소요가 발생하면 ★★직 ○○○장으로 부터 관련 자료를 제출받아 검토 후 계약변경을 추진하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「국가계약법 시행령」¹⁾ 제65조 제3항 및 제7항에 따르면 공사 및 제조·용역 등의 계약에서 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 하고, 정부에서 설계변경을 요구한 경우 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 계약당사자간에 협의하여 결정하되, 계약당사자간에 협의가 이루어지지 않는 경우에는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 하는 것으로 규정하고 있다.

1) 공사 「회계규정」 제2조 제3항에 따르면 계약에 관하여 해당 규정에 규정되지 아니한 사항은 「국가계약법」을 준용하도록 규정하고 있음

그리고 신규비목의 설계변경 당시 단가는 「국가계약법 시행규칙」 제7조 제1항 등에 따라 거래실례가격(조달청장이 조사하여 통보한 가격, 기획재정부 장관에게 등록한 기관이 조사하여 공표한 가격, 계약담당공무원이 2이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래실례를 직접 조사하여 확인한 가격) 또는 「통계법」 제15조에 따라 지정기관이 조사하여 공표한 가격, 「국가계약법 시행규칙」 제10조에 따른 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격으로 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○시설물 유지관리 물품구매 단가계약의 특성상 매년 발생하고 있는 신규비목에 의한 계약변경을 고려해 계약서 등에 「국가계약법령」 등에 근거한 신규비목 단가 산정방법(전문가격조사기관이 공표한 가격, 견적가격 등) 및 단가 조정 기준 등을 명시함으로써 계약변경 및 신규품목 납품 과정에서 계약상대자와의 분쟁을 방지하고 투명성을 확보할 필요가 있다.

그런데 ◇◇처는 2024. 2. 28. 2024년도 ○○시설물 유지관리 물품구매 단가계약(○○펌프 및 ○○○○ 장치 등 245종, 38,548,000원, 낙찰률 88%) 체결 후 ○○시설물 유지관리업무 특수성 및 원활한 업무수행 등을 감안한 그간의 관행에 따라 2024년 5월경 계약상대자(○○○○○○○○)와 신규품목 단가에 대하여 인터넷 쇼핑몰 최저가의 120%[인터넷 쇼핑몰 최저가 × 120%(가산요율) × 88%(낙찰률) = 인터넷 쇼핑몰 최저가 × 105.6%]로 잠정 협의하였다.

이후 아래 [표] ‘신규품목 단가 산출내역서’와 같이 계약상대자를 포함한 3개 업체에서 견적을 받아 최저가 금액을 제시한 계약상대자의 견적금액에 낙찰률(88%)을 적용한 금액(18,720,736원)으로 신규품목에 대한 금액을 확정하고, 2024. 11. 28. 계약상대자와 계약변경 합의서 작성 등을 통해 계약변경을 최종 확정(계약금액 동일, 품목 및 수량 변경)하였으며, 동 과정에서 신규품목의 계약변경 단가 검증을 위해 네이버 쇼핑물의 최저가를 적용한 합계금액이 신규품목의 계약변경 금액(18,720,736원)의 105% 이내임을 확인한 바 있다.

[표] 신규품목 단가 산출내역서(단위 : 원)

No	품 명	규 격	수량	A업체 (계약상대자)	B업체	C업체	설계금액	적용금액 (낙찰률 88%)